

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE COMETIDOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O SUPERIOR EN CONTRATACIÓN.

INSTRUCCIONES

1. Se realizará el ejercicio con bolígrafo, en ningún caso con lápiz.
2. De los dos supuestos que se le plantean deberá de realizar sólo uno.
3. El tiempo de duración del ejercicio será de **dos y media horas**.
4. Deberá cumplimentar la hoja de datos personales entregada. En el resto de folios repartidos para responder el examen, tendrá que escribir en el margen superior derecho el número asignado en la hoja de datos personales, así como el número de supuesto elegido. Todos los folios utilizados deben ir numerados.

En el caso de entregar el ejercicio en blanco, deberá entregar uno de los folios con el nº asignado de la hoja de datos personales.
5. Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. Cada pregunta/apartados especifica su puntuación correspondiente.
6. Una vez finalice el ejercicio, permanezca en su sitio, levante la mano y un miembro del Tribunal Calificador le retirará el examen.
7. Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.

SUPUESTO N° 1

La Diputación Provincial de Jaén inicia en marzo de 2026 un expediente para la implantación de un sistema integral de movilidad sostenible provincial, que comprende:

- Suministro de 5 vehículos eléctricos de alta gama
- Instalación de 5 puntos de recarga inteligentes en edificios públicos
- Plataforma digital de gestión de flota (software SaaS)
- Servicio de mantenimiento integral durante 5 años prorrogables 2 años más

El expediente incluye además una opción de ampliación del 50% de vehículos si se obtienen subvenciones europeas durante la ejecución del contrato

DATOS ECONÓMICOS

Vehículos: 40.000 € unidad + 21% IVA 4.800 € = 48.400 € x 5 vehículos = 242.000 €

Puntos de recarga: 8.000 € unidad + 21% IVA 1.680 € = 9.680 € x 5 puntos de recarga= 48.400 €

Plataforma digital: 120.000 € + 21% IVA 25.200 € = 145.200 €

Mantenimiento: 74.380 €/año + 21% IVA 15.620 € = 90.000€

90.000€ x 5 años = 450.000euros

+2 años= 180.000 euros

PRESUPUESTO PROVINCIAL

- 2026.presupuesto de Inversiones movilidad: 435.600 €
- 2026.presupuesto de Mantenimiento infraestructuras: 90.000€
- 2027,2028,2029,2030 presupuesto de Mantenimiento infraestructuras 90.000 euros por año

PLIEGOS Y CONDICIONES

1. Criterios de adjudicación:
 - o 60 puntos (60%)juicio de valor
 - o 25 (25%) puntos oferta económica
 - o 15 (15%) puntos reducción de plazo de entrega de vehículos e instalación de puntos de recarga
2. Solvencia económica:
 - o Volumen de negocios: 2,5 veces el valor estimado del contrato (VEC)
3. Solvencia técnica:
 - o Experiencia de 7 años en contratos “similares de transformación digital pública”
4. Condiciones especiales y calificadas como esenciales
 - o Solo sociales (no ambientales) “ mantener la estabilidad de los equipos personales y respetar convenios”
5. Se admite cesión del contrato sin limitaciones

LICITACIÓN

- Envío al DOUE: 1 abril 2026
- Fin plazo: 15 abril 2026 (15 días naturales)
- Procedimiento: abierto

HECHOS POSTERIORES

1. Durante la ejecución:
 - o La empresa reduce plantilla en un 40%
 - o Subcontrata el 90% del software a empresa externa
2. Antes de finalizar:
 - o La empresa entra en concurso de acreedores con intervención judicial

CUESTIONES (Responda razonadamente y con fundamentación jurídica):

1. Califique el contrato y determine su régimen jurídico. Determine el órgano competente para la aprobación y adjudicación del contrato. Determine la conveniencia de ser dividido en lotes y sus efectos. (De 0 a 2 puntos)
2. Determine si el procedimiento de adjudicación es correcto o debería ser otro. (De 0 a 1 punto)
3. En el presente supuesto, detalle cómo se determina el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato. No es necesario realizar cálculo numérico sino explicar los conceptos que los conforman. (De 0 a 2 puntos)
4. Determine los efectos jurídicos del criterio de juicio de valor (60%) en el procedimiento de contratación. (De 0 a 2 puntos)
5. Analice la legalidad de la exigencia de solvencia económica. (De 0 a 1 punto)
6. Analice la solvencia técnica exigida (y su validez jurídica). (De 0 a 1 punto)
7. Valore la legalidad de la cláusula de cesión del contrato. (De 0 a 1 punto)
8. Determine si el plazo de presentación de ofertas es conforme a derecho. (De 0 a 1 punto)
9. Analice la legalidad de las condiciones especiales de ejecución establecidas. (De 0 a 1 punto)
10. Determine si la subcontratación del 90% es legal, y, en su caso, como se llevaría a cabo y bajo qué condiciones (De 0 a 1 punto)
11. Determine si la reducción de plantilla puede ser causa de penalidad y/o resolución. (De 0 a 1 punto)
12. Analice los efectos del concurso de acreedores en el contrato y determine si la Diputación puede resolver o continuar el contrato. (De 0 a 2 puntos)
13. Indique los documentos contables aplicables en la fase de autorización y disposición. (De 0 a 1 punto)
14. Determine si es válida la cláusula de ampliación del 50% de los vehículos. (De 0 a 1 punto)
15. Indique los recursos procedentes frente a la adjudicación y plazos. (De 0 a 2 puntos)

SUPUESTO N° 2

El Ayuntamiento X de la provincia de Jaén (25.000 habitantes) necesita contratar el **servicio de limpieza de sus edificios municipales** (ayuntamiento, biblioteca, centro cívico y pabellón deportivo) por un período de **2 años**, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de 2 años más. El presupuesto base de licitación es de **120.000 € anuales** (IVA excluido). El contrato se financia con fondos propios del ayuntamiento.

CUESTIONES (desarrollélas de forma razonada y jurídicamente fundada con exposición del contenido del precepto legal de aplicación):

1. Tipo de contrato y justificación. ¿Está sujeto a regulación armonizada (SARA)? (De 0 a 1 punto)
2. Procedimiento de adjudicación más adecuado, justificando por qué no se podría usar el procedimiento abierto simplificado ni el de emergencia. (De 0 a 1 punto)
3. Criterios de adjudicación (al menos dos criterios cuantificables mediante juicio de valor y dos mediante fórmulas). Proponga ponderaciones, teniendo en cuenta que no hay intención de que intervenga un comité de expertos. (De 0 a 1 punto)
4. Medios electrónicos obligatorios en cada fase del expediente. (De 0 a 2 puntos)
5. ¿Se podría subcontratar el servicio en un 40%? Requisitos y responsabilidades. (De 0 a 1 punto)
6. Modificación del contrato: ¿cabría una modificación no prevista en los pliegos si surge la necesidad de limpiar un nuevo edificio (5% del presupuesto total)? ¿Qué límites y condiciones se exigen? (De 0 a 2 puntos)
7. Resolución del contrato: enumere tres causas concretas para este tipo de servicio y explique los efectos. (De 0 a 1 punto)
8. Recursos especial en materia de contratación (REMC): Un licitador excluido del procedimiento por no presentar la documentación acreditativa de su solvencia técnica en plazo plantea recurso especial:(De 0 a 2 puntos)
 - a) ¿Es admisible el recurso especial para este contrato?
 - b) ¿Ante qué órgano se interpone y en qué plazo, en su caso?
 - c) ¿Cuáles serían los efectos de su interposición sobre la adjudicación?
9. Ofertas anormalmente bajas (temerarias): Dos empresas presentan ofertas económicas un 30% inferiores a la media del resto. (De 0 a 2 puntos)
 - a) ¿Qué trámite debe seguir la mesa de contratación?
 - b) ¿Puede el órgano de contratación adjudicar a una oferta calificada como anormal si las justificaciones le parecen suficientes?
10. Composición de la mesa de contratación: El ayuntamiento designa una mesa compuesta por: (De 0 a 2 puntos)
 - El Secretario general (presidente)
 - El Interventor municipal (vocal)
 - Un técnico de contratación (vocal)

- El Jefe de servicio de limpieza (vocal con voz pero sin voto)
- Dos concejales de la oposición (vocales, propuestos por los grupos)

Responde:

- a) ¿Es conforme a derecho la composición? Justifique cada miembro.
 - b) ¿Pueden formar parte de la mesa personas que luego serán miembros de la mesa de valoración de criterios de juicio de valor?
 - c) ¿Qué ocurre si un vocal tiene conflicto de intereses indirecto (ej.: su cuñado trabaja en una empresa licitadora)?
11. Cláusulas sociales y medioambientales: El pliego incluye como criterio de adjudicación “medidas de inserción sociolaboral de personas con discapacidad” (15% ponderación). (De 0 a 1 punto)

Desarrolle:

- a) ¿Qué límites impone la LCSP a estos criterios para no vulnerar la libre competencia?
 - b) ¿Se podría exigir como condición de ejecución, en lugar de como criterio de adjudicación? ¿Qué diferencias hay?
12. Devolución de garantías y certificación de obra/servicio: Una vez finalizado el contrato de limpieza, el contratista solicita la devolución de la garantía definitiva (5% del precio de adjudicación). (De 0 a 1 punto)

Responde:

- a) ¿Qué plazo tiene el ayuntamiento para devolverla?
 - b) ¿Puede retenerla si hay facturas pendientes de pago de otros contratos con el mismo contratista?
 - c) ¿Qué documento debe certificar el responsable del contrato para autorizar la devolución?
13. ¿Puede el Ayuntamiento prorrogar el contrato automáticamente?? ¿Qué requisitos deben cumplirse para que las prórrogas sean válidas? (De 0 a 1 punto)
14. Sobre la clasificación del contratista. Para este contrato y servicio de limpieza en un ayuntamiento de 25.000 habitantes, ¿es exigible la clasificación empresarial? (De 0 a 1 punto)
15. El adjudicatario incumple tres veces en un mes el horario de limpieza del pabellón deportivo. ¿Puede el Ayuntamiento imponer penalidades? ¿Cómo se calculan y qué límites tienen? (De 0 a 2 puntos)